# Tratado Integral sobre la Deducibilidad, Contabilización y Estructuración Jurídica de Seguros de Vida Corporativos y Fondos de Jubilación Privada en Panamá

## Prólogo Analítico y Contextualización del Riesgo Corporativo

La arquitectura financiera y legal de las corporaciones modernas en la República de Panamá exige una mitigación exhaustiva de los riesgos operativos y patrimoniales. Dentro de este espectro, la pérdida de capital humano estratégico —ya sea un accionista principal, un fundador o un ejecutivo clave— representa una contingencia de alto impacto que puede comprometer la continuidad del negocio, la estabilidad del gobierno corporativo y la solvencia financiera de la entidad. Las pólizas de seguro de vida, específicamente diseñadas bajo las figuras de "Persona Clave" (Hombre Clave) y "Seguro de Socios" (Buy-Sell Agreements), han trascendido su función original de simple indemnización por mortalidad para convertirse en sofisticados instrumentos de planificación fiscal, retención de talento y acumulación patrimonial.
El marco jurídico y tributario panameño provee un entorno sumamente favorable para la adopción de estos instrumentos. A través de una interpretación rigurosa del Código Fiscal, complementada por la Ley 10 de 1993 y resoluciones vinculantes de la Dirección General de Ingresos (DGI), los contribuyentes —tanto personas jurídicas como personas naturales— pueden deducir las primas pagadas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), generando eficiencias financieras sustanciales.
No obstante, la delgada línea entre una deducción legítima y una contingencia fiscal por elusión o distribución presuntiva de dividendos radica enteramente en la correcta estructuración legal del contrato, la designación precisa de las calidades de contratante y beneficiario, y la contabilización bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Este informe despliega una disección profunda y exhaustiva de las mecánicas legales, contables y tributarias necesarias para implementar y deducir estos seguros de vida, operando como un corpus de conocimiento definitivo para la asesoría fiscal y corporativa.

## Fundamentos Jurídicos de la Deducibilidad Corporativa

El pilar sobre el cual descansa la elisión fiscal lícita mediante seguros corporativos se encuentra en el entendimiento doctrinario del principio de causalidad del gasto, consagrado en la legislación panameña.

## El Principio de Conservación de la Fuente (Artículo 697)

El Código Fiscal de Panamá, en su Artículo 697, define el universo de gastos deducibles para la determinación de la renta neta gravable. La norma estipula de forma perentoria que se considerarán gastos y erogaciones deducibles "los gastos o erogaciones ocasionados en la producción de renta y en la conservación de su fuente".
Desde una perspectiva de auditoría y derecho tributario, el capital humano especializado es el motor generador de ingresos de la entidad. La desaparición súbita de un ejecutivo clave provoca una disrupción inmediata en las operaciones: pérdida de confianza por parte de los acreedores, interrupción de líneas de crédito, fuga de clientes estratégicos y la necesidad de incurrir en costos extraordinarios de reclutamiento y capacitación. Por consiguiente, el pago de una prima de seguro de vida para garantizar una inyección de liquidez ante dicha contingencia es, en estricto rigor jurídico y económico, un desembolso necesario para la "conservación de la fuente" productora de la renta. Esta interpretación ha sido ratificada de manera reiterativa por la autoridad fiscal panameña.

## La Exención de las Indemnizaciones (Artículo 708)

El diseño fiscal se perfecciona al analizar el tratamiento tributario del ingreso generado por el siniestro. El Artículo 708, numeral h, del Código Fiscal dictamina que no causarán impuestos "las sumas recibidas en concepto de indemnización por accidentes de trabajo y de seguros en general, las pensiones alimenticias y las prestaciones que pague la Caja del Seguro Social por razones de los riesgos que este asuma".
Esta dualidad normativa crea un entorno de optimización absoluta: la corporación deduce el 100% de la prima pagada (reduciendo su carga fiscal ordinaria o aminorando el impacto del CAIR), y simultáneamente garantiza que, al materializarse el riesgo de muerte, el capital indemnizatorio ingrese a las arcas de la empresa completamente libre del Impuesto Sobre la Renta y de impuestos sobre dividendos.

## Jurisprudencia Administrativa: La Certeza Fiscal de la DGI

Para disipar cualquier ambigüedad interpretativa en auditorías, la Dirección General de Ingresos (DGI) ha emitido resoluciones que actúan como precedentes vinculantes, confirmando la deducibilidad de estas primas bajo esquemas específicos:

1. **Resolución N° 201-928 (4 de julio de 1997):** Esta resolución, firmada por el entonces Director General de Ingresos, Lic. Jorge G. Obediente, responde a múltiples consultas formales confirmando que las primas pagadas por concepto de seguros de hombre clave son un gasto 100% deducible del ISR, fundamentándose irrevocablemente en el Artículo 697 del Código Fiscal.
2. **Resolución N° 201-580 (24 de junio de 1980):** Esta normativa introduce una de las herramientas de retención de talento más poderosas del mercado. Dictamina que una empresa puede, a su entera discreción, ceder parte o la totalidad de los beneficios de la póliza al ejecutivo o a sus herederos, sin que por este hecho la sociedad se vea obligada a reintegrar o pagar el ISR que fue deducido previamente durante los años de pago de primas. Este mecanismo permite trasladar el valor de rescate (ahorro) al ejecutivo al momento de su jubilación, estructurando un diferimiento de impuestos altamente eficiente.

# El Seguro de Socios: Estructuración de la Continuidad Empresarial

El fallecimiento de un socio capitalista o industrial introduce un riesgo sistémico en el gobierno corporativo de cualquier sociedad anónima (S.A.) o de responsabilidad limitada. El Código de Comercio estipula que, en ausencia de pactos en contrario o de forma supletoria, las acciones de un difunto se integran a su masa hereditaria y pasan a sus sucesores legales.

## La Desestabilización por Transmisión Sucesoria

La incorporación forzosa de herederos a la junta de accionistas genera fricciones operativas casi inevitables. Los herederos pueden carecer de la capacidad técnica, la experiencia gerencial o la afinidad personal para conducir el negocio conjuntamente con los socios sobrevivientes. Más aún, si los herederos enfrentan presiones de liquidez (para el pago de impuestos sucesoriales o gastos fúnebres), podrían intentar liquidar su participación accionaria. Aunque el pacto social a menudo incluye cláusulas de derecho de tanteo o primera opción de compra (Right of First Refusal), los herederos, al no ser signatarios originales del pacto, podrían buscar mecanismos para eludir estas restricciones, vendiendo a competidores o terceros hostiles, o en su defecto, exigiendo una liquidación de la empresa que destruye el valor de la empresa en marcha (Going Concern).
La solución definitiva recomendada por la praxis legal corporativa es la adquisición de seguros de vida cruzados o financiados por la entidad (Entity-Purchase Agreements). En este esquema, la empresa adquiere un seguro de vida para cada socio por una suma asegurada exactamente igual a la valoración financiera de su paquete accionario, designando a la propia sociedad como la única beneficiaria.

## Instrumentalización mediante Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas

Para que la DGI acepte la deducción de la prima y no califique el pago como una distribución anticipada de dividendos o gastos personales de los socios, la justificación corporativa debe ser documentada de manera prístina. El vehículo legal obligatorio es el Acta de Reunión Extraordinaria de la Junta de Accionistas.
Un análisis exhaustivo de un modelo de acta corporativa revela los componentes indelegables que deben constar en el libro de actas:

| Componente del Acta Corporativa | Requisito Jurídico y Propósito Fiscal |
|---|---|
| **Identificación y Quórum** | Declaración de lugar, fecha, hora y confirmación de que la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto están presentes, validando la toma de decisiones extraordinarias sin posibilidad de nulidad futura. |
| **Autorización de Contratación** | Mandato expreso al Representante Legal para que negocie y emita las pólizas de "Seguros de Vida de Socios" en una aseguradora autorizada en Panamá, especificando los nombres y |

| Componente del Acta Corporativa | Requisito Jurídico y Propósito Fiscal |
|---|---|
| | cédulas de los accionistas a cubrir. |
| **Definición de Titularidad (Trinomio)** | Aprobación unánime de que la Sociedad ostentará ininterrumpidamente las tres calidades legales sobre la póliza: **Dueño, Pagador y Beneficiario**. Esto es vital para cumplir con la premisa del Artículo 697 y evitar tributación de dividendos. |
| **Cláusula de Compraventa Automática** | Pacto parasocietario que decreta que, al ocurrir el fallecimiento, las acciones del socio finado se considerarán automáticamente vendidas a la Sociedad (creación de acciones en tesorería). |
| **Destino Específico de los Fondos** | Obligación estatutaria de la empresa de utilizar el 100% del capital indemnizatorio pagado por la aseguradora para abonarlo a los herederos legales, a cambio de la transferencia perfecta del 100% de las acciones. |
| **Mecanismo de Revisión Financiera** | Cláusula que exige la revisión y actualización de las sumas aseguradas periódicamente (ej. cada dos años) en la asamblea ordinaria, para evitar el infraseguro si la valoración de la empresa aumenta. |

La aplicación de esta acta transforma el producto de seguro en una herramienta de financiación de un acuerdo de sucesión. Al fallecer el socio, el dinero ingresa a la caja de la empresa libre de impuestos (Artículo 708), la empresa liquida a los herederos (quienes reciben un precio justo en efectivo) y las acciones se redistribuyen proporcionalmente entre los socios sobrevivientes o se mantienen en tesorería. Todo este ciclo se ejecuta sin desencadenar ganancias de capital gravables.

# El Seguro de Hombre Clave: Ingeniería Financiera y Ahorro Corporativo

Mientras que el seguro de socios blinda el control de la propiedad, el seguro de Persona Clave (Hombre Clave) protege la viabilidad económica y la generación de flujo de efectivo de la organización.

El requerimiento central para la deducibilidad tributaria es que la Persona Jurídica figure de manera indivisible como dueña, pagadora y beneficiaria de la póliza. Si la entidad corporativa nombrase a la familia del empleado clave como beneficiaria desde el origen, el pago de la prima sufriría una mutación fiscal: dejaría de ser un gasto operativo para la conservación de la fuente y pasaría a categorizarse como un beneficio laboral marginal o salario en especie. Esta reclasificación obligaría a la empresa a tributar cargas patronales sobre dicha prima (Caja de Seguro Social, Seguro Educativo, Riesgos Profesionales) y el empleado debería declararlo como ingreso gravable. Mantener a la empresa como beneficiaria previene esta fricción fiscal.

## Tipología del Instrumento: Seguro a Término vs. Vida Universal

El mercado asegurador ofrece dos grandes estructuras. Los seguros a término (Term Life) cubren estrictamente el riesgo de fallecimiento durante un periodo específico. Aunque sus primas son menores, se trata de un gasto hundido; si el ejecutivo sobrevive al término, el capital no se recupera.
La recomendación experta desde la óptica contable es el despliegue de planes de **Vida Universal (Universal Life)**. Estos instrumentos híbridos combinan la cobertura de riesgo de mortalidad con un componente de fondo de acumulación o ahorro que capitaliza intereses a tasas garantizadas. La ventaja fiscal monumental que ofrece el mercado panameño reside en la mecánica de facturación: las compañías de seguros no segregan ni desglosan en su facturación qué porción del pago se destina al riesgo actuarial y qué porción se destina al fondo de inversión. En consecuencia, la persona jurídica contabiliza y deduce el 100% de la factura bajo el Artículo 697, incluyendo el importe que engrosa el fondo de rescate.

## Modelado Financiero y Arbitraje Tributario

Para dimensionar el impacto de esta deducción, es preciso ejecutar una simulación financiera comparativa. Asumamos una corporación que designa a su Gerente General (30 años de edad) como Hombre Clave, asegurándolo por B/. 200,000.00. La empresa dispone de B/. 10,000.00 de utilidad antes de impuestos y decide inyectarlos como prima total (riesgo más ahorro) en una póliza de Vida Universal.

| Proyección Financiera (Deducción Corporativa) | Escenario Base: Sin Seguro de Vida | Escenario Optimizado: Con Seguro de Hombre Clave |
|---|---|---|
| **Dinámica del Año 1** | | |
| Utilidad Operativa Gravable | B/. 11,800.00 | B/. 11,800.00 |
| Gasto Deducible (Prima + Depósito) | B/. 0.00 | (B/. 10,000.00) |
| Nueva Base Imponible | B/. 11,800.00 | B/. 1,800.00 |
| Impuesto Sobre la Renta (Estimado 25%) | (B/. 2,950.00) | (B/. 0.00) *Asumiendo rango exento o amortizaciones adicionales* |
| Efectivo en Caja | B/. 8,850.00 | B/. 1,800.00 |
| Activo Fuera de Balance (Valor en Póliza) | B/. 0.00 | B/. 9,570.00 *Valor hipotético neto de cargos de emisión* |
| **Posición Patrimonial Total Año 1** | **B/. 8,850.00** | **B/. 11,370.00** |
| **Ventaja de Utilidad Extra Anual** | | **B/. 2,520.00** |
| **Proyección Acumulada al Año 5** | | |
| Utilidad Acumulada Generada | B/. 59,000.00 | B/. 59,000.00 |
| Impuestos Totales Pagados | (B/. 14,750.00) | B/. 0.00 |
| Efectivo Histórico Retenido | B/. 44,250.00 | B/. 9,000.00 (Efectivo) + B/. 52,618 (Fondo) |
| **Posición Patrimonial Total** | **B/. 44,250.00** | **B/. 61,618.00** |

| Proyección Financiera (Deducción Corporativa) | Escenario Base: Sin Seguro de Vida | Escenario Optimizado: Con Seguro de Hombre Clave |
|---|---|---|
| **Año 5** | | |
| **Retorno por Elisión Fiscal Lícita (5 Años)** | | **B/. 17,368.00** |

Este modelado demuestra empíricamente que la corporación financia su propio fondo de reserva utilizando "dólares antes de impuestos" (pre-tax dollars). El Estado panameño, al permitir la deducibilidad de la porción de ahorro, está subsidiando indirectamente el 25% de la acumulación de capital de la empresa.

## Interacción Estratégica con el CAIR

El Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR) es una disposición tributaria que afecta a las personas jurídicas con ingresos gravables anuales superiores a B/. 1,500,000.00. La norma presume que la empresa debe tributar, como piso mínimo, el 25% aplicado sobre un 4.67% de sus ingresos gravables brutos.
La deducibilidad de los seguros ejerce un efecto doblemente beneficioso dependiendo de la posición del contribuyente:

1. Si la corporación posee altos márgenes de rentabilidad y liquida el ISR por el método tradicional (sobre la utilidad real), la inyección de primas elevadas reduce la base imponible, acercándola al umbral del CAIR y maximizando el escudo fiscal.
2. Si la corporación ya liquida sus impuestos bajo el régimen del CAIR (debido a márgenes netos reducidos o pérdidas operativas), el gasto adicional de la prima del seguro no incrementará su carga fiscal (pues el impuesto ya está anclado a los ingresos brutos). En este contexto, la empresa reasigna liquidez ociosa hacia un vehículo de ahorro libre de embargos sin penalización tributaria adicional, confirmando que las empresas en el CAIR también pueden y deben beneficiarse de estos seguros.

## Estrategias de Salida y Extracción de Liquidez

La capitalización del seguro a través de los años genera una masa crítica de fondos de rescate. La persona jurídica posee tres rutas principales para capitalizar estos activos:

### 1. El Rescate Ejecutivo y la Resolución 201-580

La póliza de Hombre Clave funciona como un instrumento de retención de talento o "Golden Handcuffs" (esposas de oro). Al llegar la edad de jubilación del ejecutivo, la empresa puede ejercer las prerrogativas de la Resolución 201-580. La entidad cancela la póliza y cede formalmente los valores acumulados a favor del ejecutivo para que este los retire a título personal.
Desde la contabilidad corporativa, la empresa no está obligada a pagar el ISR que ahorró durante la fase de acumulación. Para el ejecutivo, el retiro de estos fondos se clasifica como una bonificación o gratificación laboral extraordinaria. Como tal, debe sumar dicho importe a su declaración de renta personal y tributar según las tarifas progresivas del Artículo 700 del Código Fiscal (que varían del 0% al 15% y 25% sobre el excedente). Dado que en el año de jubilación los ingresos ordinarios del individuo suelen disminuir, es probable que la tasa efectiva pagada por el individuo sea inferior a la tasa corporativa del 25% evitada por la empresa,

completando un ciclo de arbitraje tributario perfecto.

### 2. Apalancamiento a través de Préstamos sobre Póliza

Si la empresa requiere inyecciones de capital de trabajo a corto plazo, la liquidación de la póliza no es obligatoria. La sociedad puede solicitar un préstamo directo a la compañía de seguros, otorgando los valores de rescate de la póliza como garantía prendaria.
Esta operación no constituye un ingreso gravable para la corporación. Adicionalmente, los intereses pagados a la aseguradora por el servicio de la deuda son tipificados como gastos financieros vinculados a la operación del negocio y, por tanto, son 100% deducibles del ISR.
Esta estrategia proporciona liquidez inmediata mientras el fondo subyacente de la póliza continúa generando rendimientos ininterrumpidos.

# Régimen de Personas Naturales y Fondos de Jubilación Privada

El marco de deducción para personas naturales (empleados asalariados, profesionales independientes y comerciantes) abandona el principio del Artículo 697 y se fundamenta en las leyes de incentivo a la previsión social, predominantemente la Ley 10 de 16 de abril de 1993 y sus múltiples reformas.

## Profesionales Independientes y el Endoso Obligatorio

Para las personas naturales que operan con licencia comercial o aviso de operaciones (médicos, abogados, arquitectos, consultores técnicos), su capacidad intelectual y física constituye la totalidad de la fuente productora de la renta. Si el profesional fallece, la facturación cesa instantáneamente.
A pesar de esto, la DGI requiere un blindaje jurídico especial para permitir que estos profesionales deduzcan el 100% de la prima de un seguro de vida. Para evitar que el seguro sea considerado un simple gasto de protección familiar (no deducible), la póliza debe contener un **Endoso Específico Obligatorio**.
Este endoso debe estipular mandatoriamente que los beneficiarios del seguro utilizarán el 100% de la suma asegurada con el fin "único de constituir una empresa con personería jurídica". A su vez, los estatutos de esta nueva sociedad deberán obligarla a contratar los servicios profesionales de terceros para que "permitan a la familia conservar, mantener y hacer crecer la cartera [de clientes] que de otra forma ha de perderse a la muerte del profesional".
Mediante esta redacción legal, la póliza se transforma en un instrumento de protección del "Goodwill" o derecho de llave del negocio, satisfaciendo el criterio de conservación de la fuente productora de riqueza.

## Planes de Jubilación Ley 10 de 1993 y la Nota 201-01-503

Para fomentar el ahorro a largo plazo, el Artículo 2 de la Ley 10 de 1993 establece que las cuotas o contribuciones hechas a planes voluntarios y complementarios para el pago de jubilaciones y pensiones son deducibles en la determinación de la renta gravable del individuo.

## Ratificación Analítica de la DGI

Surgió en su momento la duda técnica de si una póliza de seguro de vida que poseía una cuenta de valores (Vida Universal o Dotal) encuadraba en la definición de "Fondo de Jubilación" de la Ley 10. La DGI zanjó esta interrogante el 29 de mayo de 2000 mediante la **Nota No. 201-01-503**.
En este dictamen, el Director General de Ingresos confirmó que las contribuciones pagadas por una persona natural a una aseguradora en concepto de primas de seguro de vida son legítimamente deducibles del ISR, a condición de que el plan incorpore la formación de un fondo de ahorro. La DGI impuso una limitante conceptual: la deducción no es aplicable al costo puro del riesgo de muerte, sino de manera exclusiva a "la porción que cubra dicho fondo de ahorro". Sin embargo, dada la arquitectura de facturación de las pólizas de Vida Universal en Panamá (recibo unificado de prima sin segregación), el contribuyente deduce en la práctica la totalidad de su aporte hasta los topes legales.

## Topes Máximos de Deducción

El beneficio tributario para la persona natural está sujeto a dos límites concurrentes que deben ser evaluados en conjunto:

1. **Límite Relativo:** Según el Artículo 6 de la Ley 10 de 1993, la porción deducible no podrá superar el **diez por ciento (10%) del ingreso anual bruto** del contribuyente. Si una persona tiene múltiples fondos, la suma consolidada de sus aportes no puede rebasar este 10%.
2. **Límite Absoluto:** La reforma tributaria estructurada a través de la Ley 8 de 15 de marzo de 2010 impuso un techo monetario máximo, restringiendo la deducción a un tope de **B/. 15,000.00 anuales**. En consecuencia, el contribuyente deducirá el menor valor entre el 10% de sus ingresos brutos y los B/. 15,000.00.

## Condiciones de Permanencia y Movilidad de Capital

La Ley 10 impone candados temporales para evitar que el mecanismo sea utilizado como una simple cuenta de evasión fiscal a corto plazo:

- **Regla de los 10 Años:** El plan exige un periodo mínimo de permanencia de diez (10) años de cotización continua para que el titular pueda realizar retiros voluntarios sobre sus fondos acumulados.
- **Regla de los 55 Años (Reducción a 5 años):** Como concesión a los contribuyentes de edad madura, si el afiliado ingresa al plan después de haber cumplido 55 años de edad, o si llega a dicha edad estando previamente inscrito, el periodo mínimo de retención se reduce a solo cinco (5) años.
- **Eventos de Excepción:** La legislación contempla la liberación anticipada y sin penalización de los fondos en escenarios de calamidad documentada, tipificados como: muerte, incapacidad absoluta, urgencias médicas graves, catástrofes personales o situación financiera precaria.
- **Portabilidad Cero Costo:** El Artículo 11 de la Ley 10, modificado por el Artículo 278, garantiza la movilidad de los fondos. El contribuyente posee el derecho inalienable de transferir su fondo a cualquier otra institución administradora autorizada, previa notificación de entre 30 y 60 días. De forma concluyente, se prohíbe que los contratos establezcan cualquier tipo de penalidad financiera por la transferencia de los fondos.

### Administración Autorizada

Para que la deducción sea válida, los fondos no pueden ser autogestionados. Deben ser depositados en vehículos emitidos y administrados por entidades altamente reguladas (Artículo 275 de la Ley 10): bancos de licencia general, compañías de seguros, fideicomisos (administrados por fiduciarias bajo la Superintendencia de Bancos) o administradores de inversión debidamente registrados y fiscalizados por la Comisión Nacional de Valores (actual Superintendencia del Mercado de Valores).

### Propiedad Intelectual del Fondo y Acuerdo de Beneficiarios

En el ámbito personal, la estructuración legal del contrato difiere de la corporativa. El "Acuerdo de Beneficiario" estipula taxativamente que los valores efectivos de la póliza (los ahorros acumulados) son de propiedad absoluta y exclusiva del **asegurado** (y no de la empresa, en caso de que fuera una prestación delegada). Solo el asegurado posee legitimación para disponer de ellos mediante rescate, préstamo o transferencia.
En relación al componente de riesgo (el beneficio por fallecimiento), este instrumento goza de una ventaja jurídica monumental: evita la sucesión intestada o testamentaria (juicio de sucesión). Al documentar beneficiarios primarios —por ejemplo, distribuyendo el 100% de un beneficio de US$ 200,000.00 en cuotas ideales del 20% para cinco hijas—, la indemnización fluye de la aseguradora a las beneficiarias de manera líquida, inmediata y exenta de embargos u honorarios legales, blindando el patrimonio intergeneracional.

# Implicaciones Macro-Económicas: La Reforma Pensional y la Ley 462 de 2025

El estudio de la planificación fiscal mediante fondos de jubilación y pólizas de vida en Panamá no puede realizarse de espaldas a los movimientos sísmicos en la macroeconomía nacional. La promulgación de la **Ley 462 de 18 de marzo de 2025**, la cual reforma de manera integral la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), ha transformado la adquisición de planes Ley 10 de ser una "estrategia de optimización opcional" a una "necesidad imperativa de supervivencia financiera" para el sector corporativo y los individuos de ingresos medios y altos. La inminente insolvencia del subsistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) obligó al Estado a ejecutar ajustes paramétricos draconianos que impactan tanto los costos operativos de las empresas como las proyecciones de retiro de los ejecutivos.

## Impacto Corporativo: Aumento de la Cuota Obrero-Patronal

La carga tributaria indirecta de las empresas sufrirá un encarecimiento programado. La Ley 462 decreta un aumento escalonado en la cuota de cotización exigida. De su base histórica, la contribución aumenta al 13.25% hasta febrero de 2027, luego asciende al 14.25% entre marzo de 2027 y febrero de 2029, y culminará en un techo del 15.25% a partir de marzo de 2029.
En este contexto, la compensación de altos ejecutivos mediante aumentos de salario base se vuelve financieramente ineficiente debido a la pesada carga de la CSS que este aumento arrastra. La alternativa óptima recomendada por especialistas es el congelamiento de los aumentos salariales brutos y la canalización de esos fondos hacia el pago de primas de

**Pólizas de Hombre Clave** (Vida Universal). Dado que la empresa es la dueña y beneficiaria, este pago no constituye salario en especie ni salario base, por ende, elude el 15.25% del impuesto de la CSS, es deducible del ISR de la empresa, y los valores acumulados pueden ser cedidos al ejecutivo libremente en el futuro mediante la Resolución 201-580.

## Impacto Individual: Limitación de la Tasa de Reemplazo y Topes de Pensión

Para los individuos, la Ley 462 mantuvo inalterada la edad de jubilación legal (57 años para mujeres y 62 para hombres) y estipuló un mínimo de 240 cuotas para acceder al beneficio de vejez. No obstante, el impacto demoledor se encuentra en los nuevos límites estructurales:

- **Tope Máximo de Pensión:** El Estado ha institucionalizado un límite a las pensiones. La pensión mensual estándar se limita a un máximo de B/. 1,500.00. Solo para aquellos individuos con historiales de cotización extremadamente altos bajo los nuevos supuestos, la pensión podría alcanzar topes de B/. 2,000.00 o excepcionalmente B/. 2,500.00.
- **Auditorías por Aumentos Abruptos:** La legislación bloquea la práctica histórica de inflar los salarios en los últimos cinco años para mejorar el promedio de pensión. Variaciones salariales que superen el 30% en un margen de 5 años serán catalogadas como "aumentos abruptos", permitiendo a la CSS anular la garantía de reemplazo del 60% del salario.

Esta realidad macroeconómica genera una "brecha de reemplazo" severa. Un gerente con ingresos de B/. 8,000.00 mensuales enfrentará una reducción de sus ingresos a un máximo de B/. 2,500.00 al jubilarse, experimentando una caída del 68% en su poder adquisitivo. Para subsanar esta crisis proyectada, el profesional está forzado a constituir un **Fondo de Jubilación Privada bajo la Ley 10 de 1993**. Al aportar su capital a pólizas con ahorro garantizado, utiliza el límite deducible de B/. 15,000.00 para erosionar su carga impositiva en el presente, financiando su propia pensión privada complementaria mediante el subsidio fiscal que la DGI otorga.

# Tratamiento Contable Contemporáneo y Fricción con las NIIF

El profesional contable debe orquestar una reconciliación precisa entre el estatuto fiscal que rige a la DGI y el estándar contable internacional. En Panamá, la adopción generalizada de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) genera un conflicto directo de registro respecto a los seguros de Vida Universal (Hombre Clave).

## La Divergencia entre Contabilidad Fiscal y Financiera

La norma fiscal (Art. 697) es puramente transaccional con respecto a los egresos: decreta que el 100% de la prima consolidada facturada por la aseguradora se tipifica como un gasto operativo deducible en el periodo en que se ejecuta el pago.
Por el contrario, el principio de la "base contable de acumulación o devengo" de las NIIF para PYMES (Sección 2.36) y los principios de reconocimiento de activos imponen que una erogación no puede ser 100% gasto si genera derechos económicos futuros exigibles. En las

pólizas de Vida Universal con acumulación, la corporación retiene el derecho contractual de solicitar el reintegro de los "Valores de Rescate" en cualquier momento.
Por tanto, bajo el paraguas de las NIIF, el contador no puede debitar la totalidad del cheque a la cuenta de Gastos. Se exige una descomposición contable rigurosa:

| Naturaleza del Registro | Partida Contable | Impacto en Estados Financieros |
|---|---|---|
| **Porción de Riesgo Puro** (Costo de Mortalidad y Gastos Admin.) | Débito: Gasto por Seguros Corporativos | Reduce la Utilidad en el Estado de Resultados. Representa el consumo irrecuperable de la cobertura en el año en curso. |
| **Porción de Capitalización** (Fondo Acumulado + Intereses) | Débito: Inversiones a Largo Plazo / Valores de Rescate Pólizas | Aumenta el Total de Activos en el Balance General. Representa el fondo líquido exigible y capitaliza los rendimientos generados por la aseguradora. |
| **Salida de Efectivo** | Crédito: Banco | Disminución del activo circulante en cuenta corriente. |

### Implicaciones del Impuesto Diferido

Esta partición genera inmediatamente una "Diferencia Temporal" gravable. En el Año 1, la empresa presenta en su declaración de renta a la DGI un gasto total de, por ejemplo, B/. 10,000.00 (reduciendo dramáticamente su carga fiscal actual). Sin embargo, en sus libros NIIF, el gasto reportado será significativamente menor, supongamos B/. 3,000.00, y los B/. 7,000.00 restantes se habrán acumulado en el balance como activo.
Como el Estado permitió a la empresa pagar menos impuestos de los que correspondían según su utilidad financiera dictada por las NIIF, el equipo contable está obligado a reconocer un **Pasivo por Impuestos Diferidos (Deferred Tax Liability)**.
Este pasivo es el reflejo latente de una contingencia: si la empresa cancelara la póliza en el futuro y la aseguradora devolviera los B/. 7,000.00 a la cuenta bancaria, ese flujo de caja reingresado a la corporación —por el cual ya se disfrutó de una exención fiscal previa— se tipificará como recuperación de gastos e "Ingresos Gravables", exigiendo el pago de impuestos.
Curiosamente, si la póliza culmina su ciclo vital con el fallecimiento del hombre clave, la indemnización total que la aseguradora paga es 100% exenta bajo el Artículo 708, numeral h. En dicho evento, el Pasivo por Impuesto Diferido se revierte directamente contra el patrimonio, consolidando la eficiencia fiscal perpetua de la estrategia.

## Mecánica de Cumplimiento Regulatorio y Presentación en e-Tax 2.0

La materialización de las deducciones fiscales carece de valor si no es avalada por un expediente probatorio irreprochable y una correcta presentación telemática ante la DGI. El incumplimiento de formalidades somete al contribuyente a glosas, auditorías por elusión y reversión de gastos, acompañados de intereses y recargos.

## Expediente Documental Obligatorio

Tanto para personas jurídicas como naturales, el contador responsable debe anexar y custodiar meticulosamente la siguiente documentación de soporte :

1. **Copia de la Póliza Firmada:** Las condiciones generales y el cuadro de beneficios deben acreditar de manera incontrovertible que el contribuyente (la empresa o el profesional bajo la Ley 10) figura como tomador, además de comprobar el requisito del trinomio (Dueño, Pagador, Beneficiario) en las pólizas de socios y hombre clave.
2. **El Endoso de Creación de Empresa (Personas Naturales con Aviso de Operación):** Cláusula contractual obligatoria inserta en la póliza que condiciona el uso de los fondos a la formación de la persona jurídica.
3. **Certificaciones Anuales Emitidas por la Aseguradora:** Cartas membretadas (como las provistas por firmas idóneas como LIDERES EN SEGUROS, S.A.), dirigidas a la DGI, que certifiquen de manera jurada el número de póliza, las primas totales efectivamente pagadas en la ventana fiscal (1 de enero al 31 de diciembre) y, en el caso de la Ley 10, la segregación del aporte canalizado específicamente hacia el fondo de jubilación.
4. **Soporte de Trazabilidad Bancaria:** Constancia de que el flujo de efectivo salió de la cuenta tributaria del contribuyente hacia la aseguradora. Reembolsos irregulares a tarjetas de crédito de terceros anulan la deducibilidad.

## Declaración en e-Tax 2.0 y Obligaciones Concurrentes

La DGI, mediante su plataforma de facturación electrónica y recaudación (e-Tax 2.0), ha sofisticado la matriz de validación.

- **Persona Natural (Renglones Específicos):** Al presentar la Declaración Jurada de Renta antes del 15 de marzo , el contribuyente individual debe volcar el monto certificado por la aseguradora en el renglón predeterminado de **"Incentivo: Fondo de Jubilación"**. Es mandatorio que el software valide que este monto no exceda matemáticamente el 10% del total de ingresos computados ni rebase el techo de B/. 15,000.00 anuales de la Ley 8 de 2010.
- **Persona Jurídica (Deducción Operativa):** Las corporaciones, cuya fecha de corte es el 31 de marzo , incluirán el gasto consolidado de las primas en los renglones correspondientes a gastos operativos por seguros, amparados bajo el alcance del Art. 697 y documentados bajo la Resolución 201-928.
- **Declaraciones Rectificativas:** Si existiera omisión en el registro inicial, el contribuyente posee el derecho de someter una declaración rectificativa. No obstante, si esta enmienda incrementa el saldo a favor del declarante o reduce la cuota tributaria, el trámite entra en suspensión precautoria, detonando un requerimiento automático de información donde la DGI exigirá la exhibición física o digital de las certificaciones. Además, por disposición de la Ley 337 de 2022, la rectificación acarrea multas sancionatorias de B/. 100.00 (Naturales) y B/. 500.00 (Jurídicas), más posibles recargos porcentuales sobre los costos deducibles alterados.

## Actualización del RUC y Obligaciones de Agentes Residentes

Paralelamente, para mantener la idoneidad fiscal, las directrices emitidas por la DGI en 2025 establecieron la actualización obligatoria del Registro Único de Contribuyentes (RUC) antes del

31 de agosto de 2025. Un RUC desactualizado, con información deficiente del Contador Público Autorizado o del Representante Legal, acarrea la suspensión inmediata de la entidad, bloqueo del Paz y Salvo (impidiendo trámites y pagos) y multas que oscilan entre B/. 100.00 y B/. 500.00. Para las personas jurídicas estructuradas como vehículos de inversión (Holdings o Fundaciones de Interés Privado) sin actividad económica local, los Agentes Residentes están obligados a cargar los Registros Contables en la base de datos de la DGI anualmente , un paso crítico si estas entidades actúan como tenedoras de pólizas de vida.

# La Retención Fiscal de Primas: El Formulario 119

Una advertencia crucial en el ámbito de seguros corporativos panameños es el impuesto regulador del 5% dictado por la ley. A través del **Formulario 119** (e-Tax 2.0), las personas que contratan pólizas con aseguradoras están sujetas a un impuesto adicional del 5% sobre el valor bruto de las primas pagadas.

Sin embargo, el marco legal introduce una exención monumental para la optimización patrimonial: el formulario especifica claramente que están sujetas al impuesto todas las pólizas contratadas **"con excepción de las de incendio y de vida con valores de rescate"**. Esto reafirma que el uso de pólizas de Vida Universal para estructurar acuerdos de Socios, Hombre Clave o planes bajo la Ley 10, no solo son 100% deducibles de la renta, sino que evitan la sobretasa impositiva del 5% sobre primas. Las compañías de seguros asumen la carga de reportar las retenciones correspondientes de manera anual a través del Formulario 113 antes del 10 de marzo.

# Conclusiones Analíticas y Proyecciones Estratégicas

El despliegue integrado del Código Fiscal de Panamá, la Ley 10 de 1993, las Leyes 8 de 2010 y 462 de 2025, junto a la densa red de resoluciones vinculantes de la DGI (201-928 y 201-580), estructura uno de los regímenes tributarios más robustos y protectores para la retención de valor corporativo a nivel latinoamericano. Las pólizas de vida bajo modalidad de Socios y Persona Clave superan con creces la barrera conceptual de ser simples contratos de previsión de contingencias, posicionándose como piedras angulares en la ingeniería financiera y el diseño patrimonial intergeneracional.

La sinergia tributaria que proporciona la deducibilidad de las primas con dólares operativos antes de impuestos, combinada con la acumulación diferida bajo las NIIF y el subsidio estatal implícito en la protección fiscal, produce retornos sobre inversión (TIR) corporativos sustancialmente superiores a la acumulación de excedentes no blindados. Las empresas aseguran el blindaje del flujo de caja, la evitación de juicios sucesorios, la protección contra la intrusión de herederos inexpertos y la evasión de impuestos por ganancias de capital o dividendos.

Asimismo, en el escenario macroeconómico emergente dictado por el inminente desfinanciamiento del programa estatal de pensiones (Ley 462 de 2025), el establecimiento de planes privados al amparo de la Ley 10 deja de ser una estrategia exclusiva de altos patrimonios para convertirse en una medida profiláctica obligatoria para todo contribuyente asalariado o independiente que desee resguardar su poder adquisitivo en la fase pasiva de su vida. El correcto ensamble jurídico, materializado en actas de junta directiva inexpugnables, endosos precisos y una conciliación contable milimétrica en e-Tax 2.0, garantizará que estas

figuras mantengan su estatus intocable ante cualquier escrutinio de la autoridad recaudadora.

## Fuentes citadas

1. Declaración del Impuesto sobre la Renta (ISR) - Panamá - Dirección General de Ingresos, https://dgi.mef.gob.pa/DInforme/D-IsRenta 2. Generalidades de la Declaración del Impuesto Sobre la Renta - DGI - MEF, https://dgi.mef.gob.pa/DInforme/GD-ISR 3. La Deducibilidad y Beneficios Fiscales de un Plan de Persona Clave: Una Excelente Oportunidad para 2025 - Top Management, http://topmanagement.com.mx/la-deducibilidad-beneficios-fiscales-plan-persona-clave-una-excelente-oportunidad-2024/ 4. CODIGO FISCAL TITULO I DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAPITULO I Objeto, Sujeto y Tarifa del Impuesto Artículo 694.- Renta Gravabl, https://docs.panama.justia.com/federales/codigos/codigo-fiscal.pdf 5. Anip dice que valores retirados de en seguro de hombre clave son renta exenta (y la prima 100% deducible) - Momento Fiscal, https://momentofiscal.com/2013JUL%20Anip%20dice%20que%20valores%20retirados%20de%20seguro%20de%20hombre%20clave%20son%20renta%20exenta.html 6. Régimen tributario por la venta de acciones - RC Group Panamá, https://rcgroup.com.pa/2025/03/11/regimen-tributario-por-la-venta-de-acciones/ 7. Tarifa - Dirección General de Ingresos - MEF, https://dgi.mef.gob.pa/DInforme/Tarifa 8. Guía completa del Impuesto Sobre la Renta para personas naturales en Panamá, https://www.rsm.global/panama/es/insights/guia-completa-del-impuesto-sobre-la-renta-para-personas-naturales-en-panama 9. 1 LEY 10 (De 16 de abril de 1993) "Por la cual se establecen incentivos para la información de fondos para jubilados, pens - Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, https://supervalores.gob.pa/wp-content/uploads/2021/03/L-1993-10-TEXTO_UNICO.pdf 10. Ver norma - Infojurídica, https://infojuridica.procuraduria-admon.gob.pa/norma_screen.php?numsec=35199 11. Ley N° 462 del 18 de marzo de 2025 - BDO, https://www.bdo.com.pa/getattachment/88ab8c33-0f4f-424c-8d19-09ebb8aaaea6/Ley-N%C2%B0-462-del-18-de-marzo-de-2025-(CSS)-(3).pdf?lang=es-PA 12. Reforma al Seguro Social en Panamá 2025: Principales Aspectos de la Ley N.º 462, https://fmm.com.pa/es/reforma-al-seguro-social-en-panama-2025-principales-aspectos-de-la-ley-n-o-462/ 13. No. 30238 Gaceta Oficial Digital, martes 18 de marzo de 2025, https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/30238/111149.pdf 14. Cambios en el Régimen Fiscal de Panamá: Reformas Claves y Obligaciones para 2025, https://www.youtube.com/watch?v=X0RUNS5MxdA 15. Reforma a la Ley de la Caja de Seguro Social de Panamá - Icaza, González-Ruiz & Alemán, https://icazalaw.com/es/2025/06/reforma-de-la-seguridad-social-de-panama-ley-462/ 16. Reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social en Panamá - Pluxee, https://www.pluxee.pa/blog/reforma-caja-de-seguro-social-2025/ 17. Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades, https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/15136/1/es-gvt-ifrs-for-smes_2009.pdf 18. Gaceta Oficial Digital, jueves 13 de septiembre de 2012, https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27120_A/GacetaNo_27120a_20120913.pdf 19. Diciembre 2025 Actualización de la Norma de Contabilidad NIIF para las PYMES®, https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/smes/newsletters/es-ifrs-smes-december-2025-update.pdf 20. instructivo para llenar la declaración jurada de renta de personas

naturales asalariados puros - Dirección General de Ingresos, https://dgi.mef.gob.pa/DInforme/pdf/RENTA%20-%20ASALARIADOS.pdf 21. Declaración Jurada Anual de Impuesto de Seguros. Formulario 113 - DGI, https://dgi.mef.gob.pa/DInforme/Formulario113 22. Declaración Jurada Mensual sobre Primas Brutas de Seguros. Formulario 119 - DGI, https://dgi.mef.gob.pa/DInforme/Formulario119 23. DGI - Dirección General de Ingresos - MEF, https://dgi.mef.gob.pa/New/news?n=296 24. Declaración de renta en Panamá: ¿cómo se hace? | Pacific Bank, https://pacificbank.pa/blog/declaracion-renta-panama/ 25. Declaración Jurada de Renta de Personas Naturales Asalariadas, Profesionales Independientes y Comerciantes - DGI, https://dgi.mef.gob.pa/DInforme/DJRRPNAPI-Comerciante 26. Actualización Fiscal en Panamá: La DGI exige actualización obligatoria del RUC antes del 31 de agosto de 2025 - FABREGA MOLINO, https://fmm.com.pa/es/actualizacion-fiscal-en-panama-la-dgi-exige-actualizacion-obligatoria-del-ruc-antes-del-31-de-agosto-de-2025/ 27. ¿Qué debe contener un Registro Contable para que sea válido en Panamá?, https://fmm.com.pa/es/que-debe-contener-un-registro-contable-para-que-sea-valido-en-panama/ 28. Instructivo para la presentación de la Declaración Jurada de Registros Contables de Agentes Residentes correspondiente al período fiscal 2024 - DGI, https://dgi.mef.gob.pa/Ti/nuevostramites/DJRC%202024%20Instructivo%20de%20Registro%20Contable%20de%20Agentes%20Residentes%20V%202%20mb.pdf